基本情報技術者試験　ストラテジ系　No.23

法務

知的財産権・セキュリティ関連法規・労働関連・取引関連法規・その他の法律・ガイドライン・技術者倫理・標準化関連

目次

1. 23-1 知的財産権（8語）
2. 23-2 セキュリティ関連法規（5語）
3. 23-3 労働関連・取引関連法規（7語）
4. 23-4 その他の法律・ガイドライン・技術者倫理（6語）
5. 23-5 標準化関連（9語）
6. まとめ

23-1 知的財産権 まとめ表

産業財産権の4つ		
権利	守るもの	保護期間（目安）
特許権	発明（高度な技術のアイデア）	出願から20年
実用新案権	考案（物の形などの小さな工夫）	出願から10年
意匠権	デザイン	出願から25年
商標権	商品やサービスのマーク・名前	登録から10年（更新できる）

23-1 知的財産権 権利

知的財産権
Intellectual Property Rights

人の知的な活動から生まれたものを守る権利の総称

ポイント 著作権と産業財産権などがある

著作権
Copyright

文章・音楽・プログラムなど、考えや気持ちを創作して表現したもの（著作物）を守る権利

ポイント 作った時点で自動的に発生する（登録はいらない）。アイデアそのものは守られない

産業財産権
Industrial Property Rights

特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つ

ポイント 特許庁に出願して登録すると発生する

特許権
Patent Right

発明を守る権利

商標権
Trademark Right

商品やサービスに付けるマークや名前を守る権利

営業秘密
Trade Secret

秘密として管理され、事業に役立ち、公に知られていない情報

ポイント 不正競争防止法で守られる

23-1 知的財産権 権利

不正競争防止法
Unfair Competition Prevention Act

営業秘密を盗んだり、有名な商品をまねしたりする不正な競争を禁止する法律

ポイント ドメイン名の不正な取得も対象

職務著作
Work for Hire

会社の仕事として社員が作り、会社の名前で公表したプログラムなどは、原則として会社が著作者になること

23-2 セキュリティ関連法規 法律

不正アクセス禁止法
Unauthorized Computer Access Law

他人のIDやパスワードを無断で使ってシステムに入ることなどを禁止する法律

ポイント 他人のIDやパスワードを勝手に教えることも禁止

個人情報保護法
Act on the Protection of Personal Information

個人情報を扱う事業者が守るべきルールを定めた法律

ポイント 本人の同意なく第三者に渡すことは原則禁止

プロバイダ責任制限法
Provider Liability Limitation Act

ネット上で権利の侵害があったときの、プロバイダの責任の範囲と、発信者の情報の開示を定めた法律

サイバーセキュリティ基本法
Basic Act on Cybersecurity

サイバーセキュリティについて、国や地方公共団体の責務などを定めた法律

不正指令電磁的記録に関する罪
ウイルス作成罪 / Crime of Creating Computer Viruses

正当な理由なく、コンピュータウイルスを作ったり配ったりすることを罰する刑法の規定

23-3 労働関連・取引関連法規 まとめ表

派遣と請負の違い		
契約	**指揮命令する人**	**責任**
労働者派遣	派遣先	派遣元が雇用する
請負	請負会社	仕事の完成に責任を負う
準委任	受託会社	作業をきちんと行う責任（完成の責任はない）

23-3 労働関連・取引関連法規 契約と労働

労働基準法
Labor Standards Act

労働時間や休日、賃金など、労働条件の最低の基準を定めた法律

ポイント 時間外労働には36協定が必要

労働者派遣法
Worker Dispatching Act

派遣元が雇った労働者を、派遣先の指揮命令のもとで働かせる仕組みを定めた法律

ポイント 派遣先は派遣された人をさらに別の会社に派遣（二重派遣）できない

請負契約
Contract for Work

受けた側が仕事を完成させることを約束し、発注者が報酬を払う契約

ポイント 指揮命令は請負会社が行う。発注者が直接指示すると偽装請負になる

準委任契約
Quasi-mandate Contract

決められた作業を行うことを約束する契約

ポイント 仕事の完成の責任は負わない

下請法
Subcontract Act

親事業者が下請事業者に不当なことをしないように定めた法律

例 代金の支払いを遅らせることの禁止

シュリンクラップ契約
Shrink-wrap Contract

ソフトウェアの包装を開けると、使用の条件に同意したとみなす契約

23-3 労働関連・取引関連法規 契約と労働

PL法
製造物責任法 / Product Liability Act

製品の欠陥で人がけがをしたとき、メーカーが損害を賠償する責任を定めた法律

ポイント ソフトウェアだけでは対象外

23-4 その他の法律・ガイドライン・技術者倫理 ルールと倫理

コンプライアンス
Compliance

法律や社会のルールを守って活動すること

電子帳簿保存法
Electronic Books Preservation Act

帳簿や領収書などを、電子データで保存するときのルールを定めた法律

情報公開法
Information Disclosure Act

国の行政機関がもつ情報を、誰でも開示を求められるようにした法律

技術者倫理
Engineering Ethics

技術者が社会に対して責任をもち、正しく行動するための考え方

公益通報者保護法
Whistleblower Protection Act

会社の法律違反を通報した人を、不利な扱いから守る法律

クリエイティブコモンズ
Creative Commons

作者が、作品を使ってよい条件を示して、自由に使えるようにする仕組み

23-5 標準化関連 まとめ表

標準化団体と文書	
団体	何を決めるか
ISO	工業・サービスなどの国際規格
IEC	電気・電子技術の国際規格
IEEE	LAN（IEEE 802シリーズ）など
IETF	インターネットの技術（RFC）
JIS	日本の産業規格

23-5 標準化関連 標準化

ISO
あいそ / International Organization for Standardization

工業やサービスなどの国際規格を決める団体。国際標準化機構

International＝国際的な／Organization＝機構／Standardization＝標準化

IEC
あいいーしー / International Electrotechnical Commission

電気や電子の技術の国際規格を決める団体

Electrotechnical＝電気技術の／Commission＝委員会

IEEE
あいとりぷるいー / Institute of Electrical and Electronics Engineers

電気・電子の技術者の学会。LANの規格（IEEE 802シリーズ）などを決める

Institute＝学会／Electrical＝電気の／Electronics＝電子の／Engineers＝技術者

IETF
あいいーてぃーえふ / Internet Engineering Task Force

インターネットの技術を標準化する団体

ポイント 決めた仕様はRFCとして公開する

Internet＝インターネット／Engineering＝技術／Task Force＝特別作業班

RFC
あーるえふしー / Request For Comments

IETFが公開する、インターネットの技術の仕様の文書

Request＝依頼／For＝～を求める／Comments＝意見

23-5 標準化関連 標準化

JIS
じす / Japanese Industrial Standards

日本の産業製品などの規格。日本産業規格

Japanese＝日本の／Industrial＝産業の／Standards＝規格

デファクトスタンダード
De facto Standard

公式な団体が決めたのではなく、市場で広く使われたことで事実上の標準になったもの

JANコード
Japanese Article Number Code

商品を識別するための、日本で使われるバーコードの規格

QRコード
Quick Response Code

縦と横の2方向に情報をもつ2次元のコード

ポイント 汚れや欠けに強い

まとめ この分野で覚える用語

小分類	用語
23-1 知的財産権	知的財産権・著作権・産業財産権・特許権・商標権・営業秘密・不正競争防止法・職務著作
23-2 セキュリティ関連法規	不正アクセス禁止法・サイバーセキュリティ基本法・個人情報保護法・不正指令電磁的記録に関する罪・プロバイダ責任制限法
23-3 労働関連・取引関連法規	労働基準法・労働者派遣法・請負契約・準委任契約・下請法・シュリンクラップ契約・PL法
23-4 その他の法律・ガイドライン・技術者倫理	コンプライアンス・電子帳簿保存法・情報公開法・技術者倫理・公益通報者保護法・クリエイティブコモンズ
23-5 標準化関連	ISO・IEC・IEEE・IETF・RFC・JIS・デファクトスタンダード・JANコード・QRコード